

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นางสีตางค์ ลีลาชัย

ผู้ร้อง

2979/2550

ป.พ.พ. มาตรา 73, มาตรา 74, มาตรา 75

การขอให้ศาลแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลว่างลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 73 หรือผู้แทนนิติบุคคลไม่อาจทำหน้าที่ได้ตามมาตรา 75 และหากปล่อยให้ตำแหน่งว่างไว้น่าจะทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย กรณีตามคำร้องเป็นการขอให้ศาลแต่งตั้งผู้แทนเฉพาะการหรือผู้แทนชั่วคราวของนิติบุคคลเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่กรรมการบริษัทเอง ซึ่งหากผู้ร้องในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาของบริษัทก็สามารถดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายได้อยู่แล้วตามมาตรา 1164 กรณีตามคำร้องมิใช่กรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลว่างลง หรือผู้แทนนิติบุคคลไม่อาจทำหน้าที่ได้น่าจะทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งไม่ใช่เป็นกรณีที่ประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทนนิติบุคคลในการอันใดที่จะทำให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 74 ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้แทนเฉพาะการหรือผู้แทนชั่วคราวนิติบุคคลได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะ การของบริษัทปัญญาคุณ จำกัด เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับนายสุวิทย์กับพวก ในการกระทำความผิดอาญาดังกล่าวข้างต้น

ศาลชั้นต้น เห็นว่า ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะการได้ ให้ยก คำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องอ้างว่า นายสุวิทย์ กับพวก ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทปัญญาคุณ จำกัด กระทำความผิดอาญาในนามของ บริษัทปัญญาคุณ จำกัด แต่บริษัทไม่ยอมร้องทุกข์กล่าวโทษหรือดำเนินคดีอาญาแก่นายสุวิทย์กับพวก ผู้ร้องในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทปัญญาคุณ จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย สามารถยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะการของบริษัทเพื่อการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือดำเนินคดีอาญาแก่นายสุวิทย์กับพวกได้นั้น เห็นว่า การขอให้ศาล แต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลว่างลงตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73 หรือผู้แทนนิติบุคคลไม่อาจทำหน้าที่ ได้ตามมาตรา 75 และหากปล่อยให้ตำแหน่งว่างไว้น่าจะทำให้เกิดความเสียหายใน การดำเนินกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย กรณีตามคำร้องของผู้ร้องเป็นการขอให้ศาล ตั้งผู้แทนเฉพาะเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่กรรมการของบริษัทเอง ซึ่งหากผู้ร้องในฐานะ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาของบริษัทก็ สามารถดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายได้อยู่แล้วตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 ตามคำร้องจึงมิใช่กรณีที่กรรมการ บริษัทว่างลงหรือไม่อาจทำหน้าที่ได้อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนิน

